

1500948-91.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... obstante esteja respondendo processo por tráfico de drogas (Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1502217-39.2020.8.26.0616), é primário e sem maus antecedentes (fls.82/83). De outro lado, praticou o presente delito durante liberdade provisória, concedida naqueles autos, apenas 2 meses antes, o que é suficiente para maior desvalorização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500948-91.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500948-91.2022.8.26.0616 2022/000672

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107485/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 24416138 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2107485 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE JESUS BARBOSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

THIAGO LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA e LEANDRO DE JESUS BARBOSA, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso o artigo 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), c.c. Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, no dia 19 de abril de 2022, por volta das 15h57min, na Rua Prefeito Sebastião Cascardo, n.º 310, Jardim Universo, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, em concurso de agentes e unidade de desígnios entre eles, mediante escalada e rompimento de obstáculos, tentaram subtrair, para eles ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 10 (dez) metros de fios elétricos, avaliados em R\$100,00 (cem reais), bem como torneiras, pertencentes à

Lilian Midori Yoshida, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Denúncia recebida às fls.120/122.

Os réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação às fls.160/164.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.171/175).

Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório dos réus. Ao final, as partes manifestaram-se na forma do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público ofertou aditamento à denúncia para constar que os acusados subtraíram, além dos fios elétricos, houve a tentativa de subtração de torneiras, gabinetes de cozinha e banheiro.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.11/16, auto de exibição e apreensão de fls.19, auto de entrega de fls.20, documentos de fls.50/55, laudos periciais de fls.181/195, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre os acusados, presos em flagrante.

De início, recebo o aditamento à denúncia ofertada pelo Ministério Público, eis que tanto vítima, quanto testemunha, foram convergentes em declarar que não apenas os fios elétricos, mas gabinetes de cozinha e banheiro foram alvos dos réus para subtração.

Com efeito, a vítima Lilian Midori Yoshida narrou que estava trabalhando e a imobiliária me ligou e estariam furtando minha casa e o vizinho da frente tinha avisado. Sai correndo do trabalho para ver e chegando lá, eu vi tudo, foram retirados os fios, o gabinete da cozinha, torneiras retirados, gabinete do banheiro. Tem um muro e depois o vizinho forneceu a gravação e eles pularam o muro, estouraram a porta da cozinha e a levaram. O imóvel era destinado a locação. O último inquilino saiu há 10 dias. Eu fui quando acabou e fazia um ano que eu não ia. Os corretores foram ao local e verificaram que estava tudo em ordem. Assim que o inquilino sai, os corretores fizeram a inspeção no local.

A testemunha Samir Menezes Mansir declarou que eu cuido da administração do imóvel um vizinho ligou dizendo que duas pessoas estavam entrando no imóvel. Liguei 190 e cheguei junto com a viatura. Eles subtraíram fios da tomada e estouraram a porta para entrar, faltava torneira, o inquilino já tinha saído há 08/10 dias, tenho fotos do laudo de quando saíram. Eu fui uns dois /três dias antes com profissional e estava tudo em ordem.

O policial militar Alan Ederson Martins Correa afirmou que foi acionado via copom e um vizinho visualizou no portão um do lado de fora e outro dentro. O que estava do lado de fora nós prendemos. Adentramos no local, o outro já estava com a fiação. Eles tinham alicate, machadinha. Atendemos a ocorrência rapidamente.

Os acusados foram interrogados e confessaram parcialmente os fatos. Thiago Luciano disse que eu peguei sim. Eu fiquei para fora. Estou arrependido. Leandro de Jesus afirmou que pulei sim para retirar as coisas. Não tinha porta, e as coisas já estavam destruídas. Eu só retirei os fios. O Thiago ficou do lado de fora e eu pulei.

Como se vê, as provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade dos réus pelo delito em apreço.

Note-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância. Neste sentido:

A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes de furto e roubo, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ [AgRg no AREsp n. 482.281/BA – 2014/0048036-7 – Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) – 6ª T. – j. 06.05.2014 – DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 – Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR) – 5ª T. – j. 18.04.2013 – DJE 24.04.2013] e do TJSP (Ap. n.

00112715820118260248/SP - Rel. Des. Moreira da Silva - J. 30.10.2014 - DJE 06.11.2014; Ap. n. 00504618420108260564/SP - Rel. Des. J. Martins - j. 16.10.2014 - DJE 04.11.2014; Ap. n. 0016500-55.2012.8.26.0606 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 30.10.14; Ap. 3021070-20.2013.8.26.0114 - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 30.10.14 e Ap. 0002044-13.2011.8.26.0614 - Rel. Des. Paulo Rossi - j. 22.10.14) (TJ-SP 00099614020148260077 SP 0009961-40.2014.8.26.0077, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/08/2018).

Desta feita, considerando todo o conjunto probatório amealhado, tem-se que restou devidamente comprovadas materialidade e autoria do crime de furto qualificado tentado narrado na inicial acusatória, não havendo que se falar, assim, em prolação de um édito absolutório por insuficiência probatória, como pugnado pela combativa Defesa.

Nesse sentido, vale a seguinte transcrição: "Não se trata de condenação por presunção. A certeza plena e incontestável é impossível de ser alcançada em qualquer processo criminal. A instrução visa colher elementos suficientes para que o julgador possa formar o seu convencimento; prova suficiente nada tem a ver com mero arbítrio, pois o Magistrado tem o dever constitucional de fundamentar suas decisões" (TJSP - Apelação nº 000067440.2009.8.26.0526 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Des. Rel. Marco Antônio Marques da Silva - j. 10/11/2011). Igualmente, não há que se falar na incidência do princípio da insignificância, isso porque se trata de uma construção jurisprudencial que deve ser aceita com ressalvas, sob pena de se cancelar judicialmente a impunidade que assola nosso país.

Como bem definiu o Ministro Celso de Mello, em acórdão paradigma sobre a matéria (HC 84.412-0/SP), o princípio da insignificância só deve ser reconhecido quando presentes simultaneamente quatro vetores: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente, 2) a nenhuma periculosidade social da ação, 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela, tem-se que ponderar não apenas os custos da res subtraída, mas os danos causados para sua retirada da parede, conforme se verifica das fotografias do laudo pericial de fls.185/192.

Por fim, as qualificadoras do rompimento de obstáculo restou devidamente comprovada pela prova oral colhida, bem como pelo laudo pericial de fls.185/192, assim como a qualificadora da escalada, constatando-se que "Diante dos vestígios constatados no local examinado, infere esta perita que a entrada no interior do terreno pertencente ao estabelecimento tenha ocorrido mediante a prática de escalada na vedação frontal, exigindo-se para tal, habilidade ou uma escada (ou apoio similar). Já a entrada no interior do imóvel, ocorrera mediante a prática de arrombamento. Foram constatados ainda sinais de busca e violência no interior da residência".

Igualmente, a proval oral colhida evidenciou a qualificadora do concurso de agentes, sendo os réus surpreendidos durante a execução do delito, em unidade de desígnios e divisão de tarefas.

Certas autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Réu THIAGO LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA

Na primeira fase, a culpabilidade vem a ser o critério básico e fundamental na fixação da pena, nele afere-se o maior ou menor índice de reprovabilidade acerca do comportamento delituoso, quer na vontade do agente ou na assunção do risco de causar o resultado nos crimes dolosos. Nesse sentido, a reprovabilidade da conduta do agente é normal à espécie de delito. O réu, não obstante esteja respondendo processo por tráfico de drogas (Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1502217-39.2020.8.26.0616), é primário e sem maus antecedentes (fls.82/83). De outro lado, praticou o presente delito durante liberdade provisória, concedida naqueles autos, apenas 2 meses antes, o que é suficiente para maior desvalorização de sua conduta social. No tocante à personalidade do réu, não há qualquer elemento nos autos que demonstre ter o agente

personalidade voltada para o crime. Os motivos determinantes do crime são representados pelos antecedentes psíquicos e as razões que desencadearam a conduta ilícita, no caso vertente, normais à espécie do delito. As consequências do crime praticado são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não influencia na dosagem da pena no presente caso. As circunstâncias objetivas do crime não foram normais à espécie, eis que o crime patrimonial foi praticado com três qualificadoras, ato que revela maior reprovabilidade na conduta do réu. Nessa senda, urge destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece a possibilidade de valorar as demais qualificadoras do crime de furto como circunstância judicial negativa. Nessa linha:

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Escalada e rompimento de obstáculo. Preliminar de nulidade. Inépcia da inicial afastada. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva e das qualificadoras. Negativa do réu infirmada pelo restante da prova oral colhida. Delito consumado. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Manutenção do aumento de dois quintos das básicas, diante dos maus antecedentes e da segunda qualificadora do furto, utilizada como circunstância desfavorável. Na segunda fase, mais adequada a majoração de um quinto (e não de metade) pelas agravantes da reincidência e da vítima maior de 60 anos. Regime fechado necessário. Negativa de benefícios, diante dos maus antecedentes e da reincidência. Apelo parcialmente provido para a redução das penas, rejeitada a matéria preliminar (TJSP- Apelação criminal nº 1500072-16.2020.8.26.0614 Tambau, Relator(a): Tristão Ribeiro, Comarca: Tambau, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 17/11/2021, Data de publicação: 17/11/2021).

Assim, aumento a pena base em 1/5, perfazendo de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. De outro lado, de rigor o reconhecimento da confissão, tornando-se a pena ao mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que o delito foi praticado em sua forma tentada. Desta forma, considerando o iter criminis percorrido, e que o acusado foi preso na companhia do réu LEANDRO, já na posse dos cabos subtraídos, verifica-se que o delito tangenciou a consumação.

Assim, reduzo a pena em 1/2, tornando-a definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Réu LEANDRO DE JESUS BARBOSA

Na primeira fase, a culpabilidade vem a ser o critério básico e fundamental na fixação da pena, nele afere-se o maior ou menor índice de reprovabilidade acerca do comportamento delituoso, quer na vontade do agente ou na assunção do risco de causar o resultado nos crimes dolosos. Nesse sentido, a reprovabilidade da conduta do agente é normal à espécie de delito. O réu, embora reincidente, e averiguado por estelionato (Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal. Inquérito Policial: 1501887-31.2020.8.26.0361. Data: 25/06/2020), não ostenta maus antecedentes (fls.74/76). No tocante à personalidade do réu, não há qualquer elemento nos autos que demonstre ter o agente personalidade voltada para o crime. Os motivos determinantes do crime são representados pelos antecedentes psíquicos e as razões que desencadearam a conduta ilícita, no caso vertente, normais à espécie do delito. As consequências do crime praticado são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não influencia na dosagem da pena no presente caso. As circunstâncias objetivas do crime não foram normais à espécie, eis que o crime patrimonial foi praticado com três qualificadoras, ato que revela maior reprovabilidade na conduta do réu, como já consignado acima.

Deste modo, aumento a pena em 1/6 (pelas qualificadoras) perfazendo 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Nessa senda, urge destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece a possibilidade de valorar as demais qualificadoras do crime de furto como circunstância judicial negativa. Nessa linha:

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Escalada e rompimento de obstáculo. Preliminar de nulidade. Inépcia da inicial afastada. Prova robusta da autoria e da materialidade

delitiva e das qualificadoras. Negativa do réu infirmada pelo restante da prova oral colhida. Delito consumado. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Manutenção do aumento de dois quintos das básicas, diante dos maus antecedentes e da segunda qualificadora do furto, utilizada como circunstância desfavorável. Na segunda fase, mais adequada a majoração de um quinto (e não de metade) pelas agravantes da reincidência e da vítima maior de 60 anos. Regime fechado necessário. Negativa de benefícios, diante dos maus antecedentes e da reincidência. Apelo parcialmente provido para a redução das penas, rejeitada a matéria preliminar (TJSP- Apelação criminal nº 1500072-16.2020.8.26.0614 Tambaú, Relator(a): Tristão Ribeiro, Comarca: Tambaú, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 17/11/2021, Data de publicação: 17/11/2021).

Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da reincidência (Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000130-92.2017.8.26.0616 (0000211-94.2019.8.26.0026). Assim, elevo a pena em 1/6, obtendo 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Entendo não ser o caso de reconhecimento da confissão, como requerido pela defesa. Na verdade, verifica-se que, embora tenha o réu afirmado que pulou para retirar as coisas, apenas os fios, e que o local estava sem porta e as "coisas" destruídas, sua versão está desconectada das demais provas colhidas nos autos e em nada colaborou para embasar a condenação. Portanto, não há hipótese para aplicação do artigo 65, II do Código Penal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS. 1. Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a multirreincidência do réu(...) (STJ - AgInt no Resp: 1661261 SP 2017/0061341-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. RÉU QUE ADMITE A SUBTRAÇÃO, MAS NÃO A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A confissão parcial, em que o réu admite parte dos fatos a ele imputados, deve ser considerada para atenuar a pena, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, bastando que tenha servido para embasar a condenação. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no Resp: 1681917 MG 2017/0161653-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

Na terceira fase, verifica-se que o delito foi praticado em sua forma tentada.

Desta forma, considerando o iter criminis percorrido, e que o acusado foi preso na companhia do réu THIAGO, já na posse dos cabos subtraídos, verifica-se que o delito tangenciou a consumação.

Assim, reduzo a pena em 1/2, tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica dos réus.

O regime adequado ao cumprimento de pena pelo réu THIAGO, diante da primariedade e da quantidade da pena aplicada, é o aberto, e para o réu LEANDRO, diante da reincidência, o semiaberto, na forma do artigo 33, §3º do Código Penal.

Os acusados não farão jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena, eis que ausentes os requisitos legais, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, conforme inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, eis que, não obstante pedido do Ministério Público, não há nos autos comprovação do prejuízo sofrido.

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR:

(i) THIAGO LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), c.c. Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 05 (cinco) dias-multa no valor unitário mínimo legal;

(ii) LEANDRO DE JESUS BARBOSA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), c.c. Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Recomende-se o réu Leandro de Jesus Barbosa na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado Leandro de Jesus Barbosa que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Quanto ao réu Thiago Luciano de Oliveira da Silva, diante da quantidade da pena aplicada e do regime imposto, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA